

1502541-09.2019.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... punitiva, condenando-se o réu pelo roubo.

Deve-se, porém, reconhecer a tentativa, já que o réu foi detido momentos após o roubo, quando se encontrava, segundo o guarda Edi, a cerca de um quarteirão e meio do local dos fatos.

A combativa Defesa, contudo, procura afastar o decreto condenatório.

Razão, porém, não lhe assiste.

Preambularmente, para que de pronto se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502541-09.2019.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502541-09.2019.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2351451/2019 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 8886598 - 02º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 4570/19/110 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2351451 - 02º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 4570/19/110 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ALTINO FELIX DE ASSIS

Vistos.

A Justiça Pública ajuizou a presente ação penal contra JOSÉ ALTINO FELIX DE ASSIS, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal,

porque, segundo a denúncia, no dia 04 de dezembro de 2019, por volta de 19h30, na Avenida do Taboão, nº 4.199, bairro Taboão, nesta cidade e comarca, o réu subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com um garfo trinchante contra a vítima D.A.G., a quantia de R\$ 56,00, pertencente à empresa SBTC Transportes Ltda..

Recebida a denúncia (fls.50/52), o réu foi citado (fls. 133), apresentando resposta à acusação a fls. 66.

Confirmou-se o recebimento da denúncia, então, a fls. 143/147. Durante a instrução do feito, foram colhidos os depoimentos da vítima e de uma testemunha comum, exercendo o réu, ao final, o direito constitucional ao silêncio.

Ultrapassada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes, em alegações finais, debateram a causa.

O ilustrado representante do Ministério Público, entendendo comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, pugnou pela condenação.

Já o douto Defensor Público requereu a improcedência da ação, alegando, em síntese, insuficiência probatória.

É o relatório.

Passa-se à fundamentação e à decisão.

A pretensão punitiva, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser parcialmente acolhida, reconhecendo-se a tentativa.

A materialidade é atestada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, bem como pelo laudo pericial de fls. 67/70.

Já a autoria, por sua vez, exsurge dos autos incontestável.

O réu, na fase policial (fls. 20), se reservou ao direito constitucional ao silêncio, conduta repetida em juízo.

O persistente silêncio do réu, entretanto, em nada o beneficiou.

A vítima, ouvida na fase inquisitiva (fls. 15), informou que, no dia dos fatos: "...seguiu na condução do circular, e em determinado ponto de embarque e desembarque de passageiros foi surpreendido por um indivíduo que ingressou no veículo, e brandindo um garfo trinchante, exigiu a entrega do dinheiro portado pelo declarante, com o que assentiu e entregou a quantia de R\$ 56,00, destarte, o roubador se evadiu em seguida, porém, poucos metros adiante dos fatos o declarante se deparou com uma guarnição da Guarda Municipal, e noticiou ocorrido, culminando com a detenção do roubador".

Em juízo, a vítima inicialmente informou, após visualizar o réu pelo visor da porta da sala de audiências, que não possuía condições para reconhecê-lo. Entretanto, disse que o réu "lembrava um pouco" o assaltante. Ressaltou porém que, por ocasião da prisão do assaltante, não teve dúvidas em reconhecê-lo. De resto, ratificou integralmente seu primitivo relato. Acrescentou que, após indicar aos guardas o assaltante, chegou a perdê-lo de vista e, após cerca de cinco minutos, soube que ele havia sido preso. Assim, veio a reconhecer o assaltante nas proximidades do local dos fatos.

E a palavra da vítima, de grande valor em crimes deste jaez, foi corroborada por outros elementos de prova.

O guarda civil municipal Alessandro Antonio Porfírio, na fase inquisitiva (fls. 12/13), trouxe relato incriminador ao réu, informando que, na noite do ocorrido, "...se encontrava na execução de suas funções de estilo em companhia do seu colega de farda quando foram acionados pelo condutor de um veículo de transporte público coletivo municipal, ademais, o precitado motorista informou que havia sido vítima de roubo instantes antes, e ainda indicou a guarnição a direção em que o roubador havia fugido. Aduz o depoente que imediatamente partiram em perseguição ao criminoso em testilha e não tiveram dificuldades em localizar e deter o referido indivíduo metros à frente, assim como em sua posse foi encontrada a quantia de R\$ 56,00 roubados e ainda o garfo trinchante utilizado na perpetração da grave ameaça. Acrescenta o depoente que, pelo apurado, o motorista seguia na condução do circular, e em determinado ponto de embarque e desembarque de passageiros o ora indiciado JOSE ALTINO FELIX DE ASSIS ingressou no veículo, e brandindo um garfo trinchante, mormente utilizado no corte de carnes de espessura grossa, exigiu a entrega do dinheiro que estava na posse do motorista do ônibus, com o que este assentiu e entregou a quantia de R\$ 56,00, destarte, o roubador se evadiu em seguida, porém, poucos metros adiante dos fatos a vítima se deparou com a guarnição do noticiante, e informou o ocorrido, culminando com a detenção do ora indiciado JOSÉ ALTINO".

No mesmo sentido foram as palavras do guarda civil municipal Edi Jakson Batista Cabo ao ser ouvido na fase policial (fls. 14).

Em juízo, Edi inicialmente não reconheceu o réu, afirmando que os fatos ocorreram há muito tempo. No mais, corroborou seu depoimento inicial. Acrescentou que, no momento em que a vítima acionou a viatura, não era possível ver o réu caminhando nas proximidades.

Contudo, com as características físicas do assaltante, o depoente saiu em diligências e acabou por abordar o assaltante a cerca de um quarteirão e meio do local dos fatos, quando o agente caminhava normalmente. Na ocasião, o assaltante aparenta estar alcoolizado e nada esclareceu sobre os fatos. A vítima, a seguir, segundo o depoente, reconheceu a pessoa detida.

Logo, cotejando-se as provas carreadas aos autos, forçoso é reconhecer-se que comprovadas ficaram, ao cabo da instrução, a materialidade e a autoria delitivas.

Nesse sentido, frise-se em resumo que, a par da prova documental e pericial da materialidade, a vítima, em ambas as fases da persecução penal, atestou a ocorrência do roubo mediante emprego de arma branca.

E, em juízo, a vítima esclareceu que, no calor dos fatos, não teve dúvidas em reconhecer o réu, detido a poucos minutos após os fatos.

Já os guardas civis municipais, na fase extrajudicial, confirmaram que, logo após o ocorrido, mediante indicação da vítima, surpreenderam o réu, nas proximidades do local dos fatos, em poder do dinheiro subtraído e do instrumento utilizado para a prática do crime.

E, sob o crivo do contraditório o agente da lei Edi confirmou tal relato e acrescentou que a a vítima, logo após a prisão do assaltante, veio a reconhecer o réu.

Impõe-se, portanto, o acolhimento da pretensão punitiva, condenando-se o réu pelo roubo.

Deve-se, porém, reconhecer a tentativa, já que o réu foi detido momentos após o roubo, quando se encontrava, segundo o guarda Edi, a cerca de um quarteirão e meio do local dos fatos.

A combativa Defesa, contudo, procura afastar o decreto condenatório.

Razão, porém, não lhe assiste.

Preambularmente, para que de pronto se afastem quaisquer questionamentos acerca da confiabilidade dos depoimentos prestados pelos guardas civis municipais, consigne-se que tais atos, por serem emanados de funcionários públicos, gozam de presunção juris tantum de veracidade.

Assim, sem que nenhuma prova contrária aos mencionados relatos tenha sido azealhada ao presente feito, motivos não há para que sejam eles recebidos com reservas.

Destaque-se, ainda, que os guardas civis não conheciam o réu, não possuindo, portanto, motivo para acusá-lo injustamente da prática de tão grave crime.

Além do mais, não havendo provas de que os guardas civis fossem desafetos do réu, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, devem ser recebidos, sem qualquer reserva, os testemunhos dos referidos agentes da lei.

Em outra seara, impende destacar que, como é cediço, “Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais o mais comum é o roubo, as palavras do lesado, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo se este não conhecia o réu” (JTACrim 15/149).

É a hipótese dos autos, pois a vítima, a par de trazer relato firme, não conhecia o réu e, assim, não teria motivo para acusá-lo injustamente.

A vítima, destarte, no depoimento prestado, apenas procurou colaborar com a busca da verdade.

Não há, de outro turno, qualquer elemento concreto para concluir-se que a palavra da vítima estivesse maculada por falsa percepção do ocorrido ou ainda que ela teria se equivocado no reconhecimento ou que tenha sido influenciada a fazê-lo.

É bem verdade, ainda, que a vítima espera ver alguém condenado pelo delito contra ela perpetrado, mas é incabível crer que, para saciar este legítimo desejo, acabe por acusar qualquer pessoa indistintamente.

Ressalte-se, outrossim, que embora seja certo que a palavra da vítima não possua caráter absoluto no campo probatório, não é menos correto afirmar-se que o depoimento de ofendidos, em crimes da espécie tratada nos autos, apresenta elevado valor, inda mais quando corroborado por outros elementos, tal como aqui ocorreu.

Lembre-se, outrossim, que dificilmente testemunhas civis, por medo de represálias, se prestam a comparecer às delegacias, razão pela qual não se pode exigir que a palavra dos agentes da lei e da vítima seja corroborada por pessoas estranhas aos quadros policiais.

Nessa esteira, veja-se a jurisprudência:

“...não se pode condenar a prova apenas porque os policiais deixaram de arrolar circunstâncias da diligência. Ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a responsabilidade de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a esquivar-se e até a calar ou negar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida” (TJSP – Rel. Des. Acácio Rebouças – RJTJSP 13/478).

Ressalte-se, ademais, que o réu não produziu uma única prova que fosse suficiente para afastar a segura imputação da vítima e dos guardas.

Sob outro aspecto, a ausência de filmagens e de fotos, relativamente aos fatos, não chega a macular a prova.

Não se perca de mente, ainda, que é notória a precariedade dos meios de trabalho normalmente colocados à disposição dos policiais, não se podendo deles exigir que providenciem os equipamentos necessários para o exercício de seu mister.

Em outro aspecto, lembre-se que a apreensão da res em poder do acusado, como se sabe, desencadeia a inversão do ônus da prova, "(...) impondo-se-lhe justificativa inequívoca, pois a dubiedade e a inverossimilhança transmudam a posição em certeza e autorizam a condenação" (TJSC - 2.<sup>a</sup> C. - AP 99.018586-9 - Rel. Nilton Macedo Machado - j. 23.11.1999 - RT 782/674).

E, no presente caso, o réu não apresentou qualquer justificativa para a posse da res e do objeto utilizado na prática do crime.

Dessa forma, tais conclusões, aliadas aos demais elementos de prova, conduzem à certeza da participação do réu no crime que lhe foi imputado.

Nesse trilhar, veja-se o ensinamento de nossos pretórios:

"Prova. Delito patrimonial. Apreensão da coisa subtraída em poder do agente. Inversão do ônus probatório. Ocorrência. - No delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. Se tal for dúvida e inverossímil, transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, a condenação" (TACRIM-SP - 14.<sup>a</sup> C. - AP 132.548-3/2 - Rel. San Juan França - j. 07.01.2003 - Rolo/flash 1550/317).

Por fim, expressa a realidade, conforme argutamente apontado pelo devotado Defensor Público, que a vítima e o guarda Edi, em juízo, não vieram a reconhecer o réu. Contudo, tal circunstância não chega a macular a prova, pois a vítima, sob o crivo do contraditório, atestou que, no calor dos fatos, veio a reconhecer o réu.

Já o mencionado guarda informou, na fase judicial, que, logo após deter o réu em poder da res, a vítima veio a este reconhecer.

Não há como, dessarte, afastar-se o decreto condenatório.

Procede-se, agora, à dosimetria das penas.

Atentando-se às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, vê-se que a pena-base não pode ser fixada no mínimo legal.

A respeito, ressalte-se que o réu, por apresentar condenação já transitada em julgado (autos nº 0025741-84.1999.8.26.0161 - fls. 280), revela personalidade voltada ao crime e desajustada ao convívio social.

Fixa-se a pena-base, assim, em quatro anos e oito meses de reclusão, além de onze dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a considerar.

Não havendo causas de aumento de pena, cabe considerar que o delito foi praticado na modalidade tentada.

Levando-se em conta o iter criminis percorrido pelo réu, procede-se à redução no máximo legal, ou seja, em dois terços, de modo que as penas chegam a um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, além da multa de três diárias.

No tocante ao valor do dia-multa, este deve ser fixado no mínimo legal, ou seja, em um trigésimo do valor do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, tendo em vista a precária situação financeira do réu (fls. 20).

Não havendo quaisquer modificadoras, as penas são tornadas definitivas.

Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, adota-se o regime semiaberto, já que o réu apresenta anterior condenação por outro crime e a pena é inferior a quatro anos.

Sublinhe-se, outrossim, que o período da prisão cautelar do réu não afeta, não obstante o teor da novel Lei nº 12.736/12, a eleição do regime prisional, uma vez que não há nos autos qualquer informação sobre o pretérito comportamento carcerário do réu.

Não é possível, por outro lado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa e, assim, há óbice legal para a conversão (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Entretanto, admissível é a suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Nesse trilhar, note-se que o réu não é reincidente e sua anterior condenação, a par de ter ocorrido há mais de vinte anos, não é grave, resultando em aplicação exclusiva de pena de multa (fls. 280).

O réu, de outro turno, se encontrava embriagado por ocasião dos fatos, segundo o relatado pelo guarda Edi.

As circunstâncias do delito ora apurado, ademais, não foram extremamente graves, já que não houve emprego de arma de fogo e a vítima não sofreu qualquer agressão física.

Sob outro ângulo, o réu esteve detido cautelarmente por este feito por cerca de seis meses, período que certamente já foi hábil a demonstrar-lhe o desvalor de sua conduta.

Os fatos, por fim, ocorreram há cerca de três anos e, desde então, o réu não se envolveu em qualquer outro delito.

Afigura-se conveniente, à vista de tal quadro, a concessão do sursis, como uma nova oportunidade, concedida ao réu, de ressocialização.

Não se olvide, ainda, que o réu, no primeiro ano do prazo do sursis, deverá prestar serviços à comunidade, o que, a par de constituir-se em adequada medida retributiva, será útil para a prevenção de novos delitos e à almejada ressocialização.

Em arremate, impende salientar que "O cárcere é a ultima ratio e deve ser reservado para os infratores que não podem conviver em comunidade. Sempre que possível, a pretensão de realizar o 'justo concreto' haverá de contemplar punições outras, que

não a segregação do agente. E hoje, o ordenamento abre vasto elenco de opções para o aplicador da lei" (Apelação 1111773/4, Décima Câmara do Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, relator Juiz Renato Nalini, j. 28.01.99, v.u.).

Não há como, por fim, fixar-se, à míngua de elementos precisos, o valor mínimo da reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação da novel Lei nº 11.719/08), mesmo porque os valores subtraídos foram recuperados.

Diante do exposto e do que no mais dos autos consta, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

- a) CONDENAR-SE JOSÉ ALTINO FELIX DE ASSIS, como incurso no artigo 157, caput, c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao recolhimento da pena de três dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária nos termos da lei;
- b) SUSPENDER-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por dois anos, devendo o réu, no primeiro ano do prazo, prestar serviços à comunidade (artigo 78, § 1º, do Código Penal).
- c) CONDENAR-SE JOSÉ ALTINO FELIX DE ASSIS ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Paulista nº 11.608/03).

O réu poderá apelar em liberdade, pois foi agraciado, nesta instância, com o sursis.

Com o trânsito em julgado, determinar-se-ão as anotações e comunicações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 30 de novembro de 2022.

EDEGAR DE SOUSA CASTRO  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA  
FOL/ESC